

Nr. 208 Vorlage des Ministerialrats Ficker an Reichsminister Lammers. 3. Dezember 1939

R 43 II/645, Bl. 175–176¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Verordnungen über die Vertragshilfe des Richters aus Anlaß des Krieges und über das Kriegsausgleichsverfahren.

1. *Vermerk:* Der GBV übersendet zur Kenntnisnahme zwei für die Wirtschaft höchst wichtige und einschneidende Verordnungsentwürfe des Justizministers².

a) Die *Vertragshilfeverordnung*, deren Zweck in dem Vorspruch zusammengefaßt ist³, gibt in ihrem ersten Teil (§§ 1–5) dem durch den Krieg geschädigten Gewerbetreibenden ganz allgemein die Möglichkeiten[,], seine vertraglichen Verpflichtungen den Umständen anzupassen. Die Mittel hierzu sind:

- 1.

Stundung (§ 2)

- 2.

Aufhebung laufender Verträge (§ 3)

- 3.

Neugestaltung der Miete von Geschäftsräumen und zwar entweder durch Herabsetzung des Mietzinses (§ 4) oder durch Auflösung des Mietverhältnisses (§ 5).

Der zweite Teil der Verordnung ist nicht auf Gewerbetreibende beschränkt, sondern gibt Erleichterung für nach anderen Gesichtspunkten zusammengefaßte Personengruppen.

- 1.

Schuldnern aus freigemachten⁴ oder sonst durch Kriegsauswirkungen betroffenen Gebieten wird im Bedarfsfalle Stundung gewährt (§ 6).

- 2.

Grundeigentümern, die an der Nutzung ihres Grundstückes erheblich gehindert sind, können Hypothekenzinsen und Tilgungsbeträge gestundet werden (§ 7).

- 3.

¹ Am Kopf von MD Kritzingen auf 3. 12. 1939 datiert.

² Vorlagen des RJuM an den GBV vom 18. 11. 1939, am 1. 12. von StS Stuckart als Stabsleiter des GBV an RMRk, BVJP und RFSSChDP zur Kenntnis übersandt; R 43 II/645, Bl. 160–174. Frühere Fassungen, im Fall der zweitgenannten Verordnung noch als „VO über Maßnahmen auf dem Gebiete des Schuld- und des Vergleichsrechts (Kriegsvergleichsordnung)“ bezeichnet, nebst Unterlage für eine auf den 26. 10. 1939 angesetzte Referentenbesprechung im RJuM, s. R 2/29989, Bl. 39–50, 86–94.

³ Der Vorspruch lautete: „Eine wesentliche Voraussetzung für das Durchhalten der deutschen Wirtschaft im Kriege ist, daß jeder seinen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommt. Wer sich dieser Pflicht entzieht, gefährdet den Sieg ebenso wie etwa derjenige, der Rohstoffe verschwendet. – Wo jedoch einzelne Volksgenossen wegen der besonderen Lage ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse von den Kriegsfolgen weit härter betroffen werden als die große Mehrzahl der übrigen, müssen die Gläubiger hierauf bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche Rücksicht nehmen. Es wird erwartet, daß zwischen den durch die Kriegsverhältnisse unverschuldet in wirtschaftliche Not geratenen Schuldnern und ihren Gläubigern eine billige und gerechte Abwicklung ihrer Verpflichtungen im Wege gütlicher Vereinbarung herbeigeführt wird. Wo gleichwohl eine solche Einigung nicht zustandekommt, ist es Aufgabe des Staates, ausgleichend einzugreifen. Deshalb wird für solche Fälle den Beteiligten die Vertragshilfe des Richters zur Verfügung gestellt. – Aus diesen Erwägungen wird auf Grund gesetzlicher Ermächtigung mit Zustimmung des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und des Oberkommandos der Wehrmacht für das Gebiet des Großdeutschen Reichs folgendes verordnet:“

⁴ Hierzu Dok. Nr. 146.

Andererseits kann Hypothekenschuldnern Stundung gewährt werden (§ 8).

– 4.

Ganz allgemein können Rechtsnachteile, die aus der Nichterfüllung von Verbindlichkeiten entspringen, beseitigt werden, jedoch grundsätzlich nur, wenn diese Verbindlichkeiten vor dem 25. August 1939 entstanden waren. Wechsel- und Mietzinsansprüche sind hier ausdrücklich ausgenommen (§ 9).

Die in den §§ 1–9 vorgesehene „Vertragshilfe“ wird durch den Amtsrichter des Wohnortes gewährt. Grundsatz ist dabei, daß die richterliche Vertragshilfe nur in Anspruch genommen wird, wenn die außergerichtliche Einigung nicht geglückt ist (§ 11). Der Richter versucht zunächst selbst eine Einigung (§ 14) und fällt, wenn auch sie mißglückt, im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit seine „rechtsgestaltende Entscheidung“ (§ 16). Die Überprüfung ist auf einen Rechtszug, der unmittelbar zum Oberlandesgericht führt, beschränkt.

b) Die Verordnung über ein Kriegsausgleichsverfahren dient dem gleichen Zweck wie das Vergleichsverfahren, nämlich der gerechten Befriedigung mehrerer Gläubiger bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, wenn der Konkurs vermieden werden kann. Das Verfahren ähnelt sehr dem Verfahren der Vergleichsordnung⁵, die auch grundsätzlich Anwendung findet (§ 2), soll aber nach dem im Vorspruch zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers nicht kreditschädigend sein⁶.

Die beiden Entwürfe werden vom GBV als Verordnungen, die auf Grund des Reichsverteidigungsgesetzes von ihm im Einvernehmen mit GBW und OKW erlassen werden sollen⁷, vorgelegt. Hiergegen dürften nach unserer Stellungnahme zu der Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes⁸ rechtliche Bedenken nicht zu erheben sein. Immerhin wäre es zu erwägen gewesen, so wichtige Regelungen als Ministerratsverordnungen einzubringen⁹.

¹⁰Nach einer Pressemeldung von heute sind die Verordnungen inzwischen erlassen¹¹.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst zur geneigten Kenntnisnahme¹².

3. Herren RKabR Dr. Willuhn und Dr. Killy ergebenst mit der Bitte um Kenntnisnahme.

4. Z. d. A.

Kr[itzing] 3/12 F[icker] 2/12

⁵ Vom 26. 2. 1935 (RGL. I S. 321); s. ARH II/1, Nr. 106 P. 2.

⁶ Die Präambel lautete hier: „Eine verständige Haltung der Gläubiger, nötigenfalls unterstützt durch die Vertragshilfe des Richters, wird dazu führen, daß trotz der Auswirkungen des Krieges die übergroße Mehrzahl der in Mitleidenschaft gezogenen Betriebe der deutschen Wirtschaft zahlungsfähig erhalten bleibt. Dennoch ist damit zu rechnen, daß einzelne Betriebe oder Personen stärker betroffen werden und in Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung geraten. Diese können nur dann vor dem Konkurs bewahrt werden, wenn ihnen eine durchgreifende Hilfe zuteil wird. Für sie wird, falls sie dessen würdig sind, ein besonderes Kriegsausgleichsverfahren bereitgestellt, das in erster Linie in angemessenem Umfang eine Gesamtstundung, notfalls aber auch einen Teilerlaß der nicht dinglich gesicherten Verbindlichkeiten ermöglicht. Von dem gewöhnlichen Vergleichsverfahren unterscheidet sich dieses Kriegsausgleichsverfahren namentlich dadurch, daß es jeden kreditschädigenden Charakters entkleidet ist.“ Folgt Schlußabsatz wie o. Anm. 3.

⁷ Verordnungsrecht des GBV nach Reichsverteidigungsgesetz § 3 (3): ARH V, Nr. 197.

⁸ VO zur Vereinheitlichung des Rechts der Vertragsversicherung vom 19. 12. 1939 (RGL. I S. 2443), deren Erster Abschnitt das Versicherungsvertragsgesetz von 1908 i. d. F. vom 7. 11. 1939 (RGL. I S. 2223) abänderte. Auf die Bekanntgabe der Vorlage des RJuM durch den GBV am 24. 11. an RMRK, BVJP und RFSSChDP hatte MR Ficker am 29. 11. vermerkt: „Da es zweifelhaft sein kann, ob nicht im Zusammenhang mit der Reichsverteidigung stehende Änderungen großer materieller Gesetze auf diese Ermächtigung gestützt werden können, ist die Frage mit Staatssekretär Stuckart besprochen worden. Dieser erklärte, nach der Entstehungsgeschichte der Vorschrift habe er keine Zweifel, daß die Ermächtigung auch für den Erlass derartiger Verordnungen [...] ausreiche.“ Jedoch hatte Lammers mit Schreiben vom 1. 12. dem GBV empfohlen, für diese Fälle künftig den Weg der ordentl. Gesetzgebung zu wählen. R 43 II/1553d, Bl. 43–59.

⁹ Am Rand Marg. Lammers': „Richtig!“

¹⁰ Nachfolg. Satz von MD Kritzingers hs. ergänzt.

¹¹ GBV Frick hatte die VO über die Vertragshilfe des Richters aus Anlaß des Krieges (VertragshilfeVO – VHV) und die Verordnung über ein Kriegsausgleichsverfahren beide am 30. 11. 1939 ausgefertigt (RGL. I S. 2329, 2338).

¹² Lammers wie auch Willuhn und Killy zeichneten die Vorlage am 5. 12. 1939 ab.

Zitierhinweis

Nr. 208 Vorlage des Ministerialrats Ficker an Reichsminister Lammers. 3. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d208>